



CUT: 86476-2026

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0215-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 04 de agosto de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con Código Único de Tramite (CUT) 86476-2026 instruido por la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios (ALA Tahuamanu-Madre de Dios), sobre el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) por infracción en materia de aguas tipificada en la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, iniciado en fecha 12.05.2026 contra la **URBANIZACIÓN POPULAR DE INTERÉS SOCIAL (UPIS) ISLA DE BRISAS**, en estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución N° 0217-2026-ANA-TNRCH de fecha 13.03.2026.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el numeral 12. del artículo 15 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que una de las funciones de la Autoridad Nacional del Agua es ejercer jurisdicción administrativa exclusiva en materia de aguas, desarrollando acciones de administración, fiscalización, control y vigilancia, para asegurar la preservación y conservación de las fuentes naturales de agua, de los bienes naturales asociados a estas y de la infraestructura hidráulica, ejerciendo para tal efecto, la facultad sancionadora y coactiva.

SEGUNDO.- Que, según el artículo 274 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG, señala que la Autoridad Nacional del Agua ejercerá la facultad sancionadora ante cualquier infracción a las disposiciones contenidas en la Ley o al Reglamento por parte de las personas naturales o jurídicas públicas o privadas sean o no usuarios de agua.

TERCERO.- Que, con relación al Procedimiento Administrativo Sancionador Caducado que fuere tramitado con CUT N° 113800-2024, se tiene como antecedentes más relevantes previos al inicio del presente procedimiento administrativo sancionador, lo siguiente:

- 3.1** Mediante escrito de fecha 13.06.2024, la señora Gladis Victoria Del Castillo Mercado, identificada con DNI N° 05071262, pone de conocimiento una presunta afectación del cauce del humedal Campo Verde, por socios del Asociación de Vivienda Verde Fortaleza,



dirigida por su presidenta Norma Espinoza Aguilar, como la Asociación UPIS Isla de Brisas, que son personas que vienen haciendo destrozos, cortando palmeras de aguaje, árboles maderables, árboles frutales como el Chimbillo y otros.

- 3.2** En mérito al escrito presentado por la fecha señora Gladis Victoria Del Castillo Mercado, en fecha 19.06.2024 la ALA Tahuamanu-Madre de Dios, en presencia de la denunciante llevó a cabo una verificación de campo, ubicado en el sector El Triunfo, distrito de Las Piedras, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, realizando un recorrido por el límite de la faja marginal localizadas geográficamente en; 483 256 metros (m)-Este (E) y 8 608 572 mestros (m)-Norte (N), mediante el sistema de coordenadas UTM, Datum WGS-84, Zona 19 Sur (en adelante coordenadas UTM), constatando que el área de la faja marginal colinda por el Sur, con el área de la UPIS Brisas del Triunfo, aclarando que donde acaba el área de la UPIS inicia la faja marginal. Asimismo, en ubicación geográfica; 483 418 m-E y 8 608 543 m-N, a una altitud 179 m.s.n.m., se pudo apreciar un portón de 4.00 m. de ancho construido con marco de madera y calamina, el cual se encontró cerrado con una cadena y candado, por lo que se logró acceder hacia la UPIS Isla de Brisas, que presuntamente se encontraría asentada en el área delimitada como faja marginal del humedal Campo Verde.
- 3.3** Mediante la Carta N° 0152-2024-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD (CUT: 113800-2024) notificada en fecha 02.07.2024 al señor Edwin Cáceres Castro identificado con DNI N° 43238870 en calidad de presidente de la Urbanización Popular de Interés Social Isla de Brisas (UPIS Isla de Brisas), la ALA Tahuamanu-Madre de Dios convocó a una verificación de campo en el área de la Faja Marginal del Humedal Campo Verde, delimitado mediante la Resolución Directoral N° 0184-2023-ANA-AAA.MDD, ubicado en el sector El Triunfo, distrito de Las Piedras, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, programado para el 05.07.2024.
- 3.4** En fecha 05.07.2024 la ALA Tahuamanu-Madre de Dios en presencia del señor Edwin Cáceres Castro, presidente de la UPIS Isla de Brisas y el señor Lehner Rino Añaños Cárdenas, vicepresidente de la UPIS Isla de Brisas, llevó a cabo la verificación de campo en el sector El Triunfo, distrito de Las Piedras, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, constatando un total de 80 viviendas construidas con material de madera y calaminas, habitadas por los socios de la UPIS Isla de Brisas, reconocido con partida registral N° 11178257, según manifiesta el presidente de la referida UPIS quien refirió que vienen ocupándolo el cauce del humedal Campo Verde desde octubre del año 2023, advirtiéndose dicha ocupación conforme al siguiente detalle:

Descripción	Ubicación Geográfica (Coordenadas UTM)			Sector	Distrito	Provincia	Departamento
	Este (m)	Norte (m)	Altitud (msnm)				
Viviendas rusticas construidas con material de madera y techos de calamina, siendo un total de 80 viviendas ocupando el cauce del humedal Campo Verde.	483 705	8 608 630	181	El Triunfo	Las Piedras	Tambopata	Madre de Dios

- 3.5** Mediante escrito presentado en fecha 15.08.2024 la UPIS Isla de Brisas (CUT: 113800-2024), representado por su presidente Edwin Cáceres Castro identificado con DNI N° 43238870, señalando concretamente lo siguiente: i) refiere que se encuentran en posesión del predio sobre el cual tienen sus viviendas desde hace más de un año, antes de que sea delimitado mediante la Resolución Directoral N° 0184-2023-ANA-AAA.MDD; ii) nunca se les notificó o hicieron saber de la existencia del procedimiento administrativo para la delimitación de faja marginal del humedal Campo Verde cuyo resultado fue el año 2023, por lo que refiere que el procedimiento está viciado de nulidad debido a que no se les notificó para que pidan la exclusión del área correspondiente, sin embargo se dan por



recién notificados sobre la delimitación de la faja del referido humedal; iii) refiere que todas las resoluciones o actos administrativos tienen efecto a futuro, más no tienen retroactividad, y cuestiona como se pudo haber delimitado la faja marginal del referido humedal, estando ellos como posesionarios del predio con casas y viviendas donde viven familias; iv) presentan como medios de prueba: el plano de ubicación de la UPIS Isla de Brisas, el Padrón de Asociados de la UPIS y la copia del acta de constatación de fecha 05.07.2022 realizado por la ALA Tahuamanu-Madre de Dios.

- 3.6** Mediante el Informe Técnico N° 0130-2024-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/CSC de fecha 29.08.2024 (CUT: 113800-2024), la ALA Tahuamanu-Madre de Dios informó que habiéndose verificado en el Sistema de Gestión Documentaria (SIGSED) de la Autoridad Nacional del Agua, no se encontró ningún trámite iniciado o en curso solicitado por la imputada para la ocupación en los bienes asociados al agua del Humedal Campo Verde, asimismo, se procedió a revisar las autorizaciones otorgadas por la Autoridad Nacional del Agua para la ocupación en los bienes asociados al agua (https://www.ana.gob.pe/normatividad?field_tipo_de_norma_target_id=129&title=mdd&year=2022&page=0), en el cual, no se encontró ninguna autorización para la ocupación de los bienes asociados al Humedal Campo Verde, a favor de UPIS Isla de Brisas, recomendando el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador.
- 3.7** A través de la Notificación N° 0025-2024-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD notificada válidamente el 05.09.2024 (CUT: 113800-2024), se comunicó a la imputada, el inicio formal del procedimiento administrativo sancionador por ocupar el cauce del humedal Campo Verde con 80 viviendas rusticas, con ubicación geográfica; 483 705 m-E y 8 608 630 m-N, ubicada en el sector El Triunfo, distrito de Las Piedras, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios sin la autorización correspondiente, advirtiéndose que no cuenta con autorización de la Autoridad Nacional del Agua, hecho que se encuentra tipificado como infracción contenido en el literal f. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos *“Ocupar, utilizar o desviar sin autorización los cauces, riberas fajas marginales o los embalses de las aguas”* concordante con el numeral 6. del artículo 120 de la referida Ley *“Ocupar o desviar los cauces de agua sin la autorización correspondiente”*; otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para que efectúe el descargo respectivo.
- 3.8** Transcurrido el plazo otorgado de cinco (5) días hábiles, la imputada no formuló el descargo respectivo, por lo que corresponde continuar con el procedimiento administrativo sancionador.
- 3.9** Mediante el Informe Técnico N° 0153-2024-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/CSC de fecha 28.10.2024 (CUT: 113800-2024), la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, en su condición de órgano instructor efectuó un análisis de los hechos materia de imputación, concluyendo imponer una sanción administrativa de multa ascendente a **dos coma cero uno (2,01) UIT**, por la infracción calificada como grave en materia de agua, por ocupar del humedal Campo Verde sin la autorización correspondiente, ubicada en el sector El Triunfo, distrito de Las Piedras, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios.
- 3.10** Mediante la Resolución Directoral N° 0098-2025-ANA-AAA.MDD, de fecha 15.04.2025 (CUT: 113800-2024), la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, resuelve sancionar a la URBANIZACIÓN POPULAR DE INTERÉS SOCIAL (UPIS) ISLA DE BRISAS, con una multa equivalente dos coma cero uno (2,01) UIT, por la infracción calificada como grave en materia de agua, por ocupar del humedal Campo Verde sin la autorización correspondiente, ubicada en el sector El Triunfo, distrito de Las Piedras, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios. el mismo que fue notificado a



la referida asociación en fecha 16.10.2025, mediante Acta de Notificación N° 0064-2025-ANA-AAA.MDD.

3.11 Mediante el escrito ingresado en fecha 20.10.2025 tramitado mediante CUT N° 228171-2025, el infractor sancionado interpone recurso de apelación contra la Resolución Directoral N° 0098-2025-ANA-AAA.MDD de fecha 19.04.2025, conforme a los argumentos de puro derecho que precisa en su escrito, procediendo a elevarse todos los actuados al superior jerárquico, siendo este último el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas – TNRHC

3.12 Mediante **Resolución N° 0217-2026-ANA-TNRCH de fecha 13.03.2026**, el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas – TNRHC, resolvió en su artículo 1° Declarar de oficio la CADUCIDAD del procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la Urbanización Popular de Interés Social (UPIS) Isla de Brisas, mediante la Notificación N° 0025-2024-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD, y dejar sin efecto legal la Resolución Directoral N° 0098-2025-ANA-AAA.MDD. Asimismo, resolvió en su artículo 4° Disponer que la Administración Local de Agua Madre de Dios en el plazo de quince (15) días hábiles inicie un nuevo procedimiento administrativo sancionador contra el administrado teniendo en consideración las actuaciones de fiscalización y los medios probatorios que sustentaron el inicio del procedimiento sancionador caducado, debiendo informar a este Tribunal sobre el cumplimiento de esta disposición (...).

CUARTO.- Que, de conformidad con el numeral 233.1 del Artículo 233 del Decreto Supremo N° 006-2026-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”, señala que “La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas, prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción. En caso ello no hubiera sido determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a los **cuatro (4) años**”. En ese sentido, estando a que los hechos que configuran la comisión de la infracción ha sido cometida en 05.07.2024, mediante el levantamiento de información contenida en el verificación técnica de campo, se concluye que dicha infracción no ha prescrito y por ende, se mantiene la vigencia de la potestad sancionadora que goza la Autoridad Nacional del Agua para determinar la responsabilidad administrativa de la imputada, además que la naturaleza de la infracción sancionada y declarada nula, corresponde a una ocupación del cauce del humedal campo verde que se viene cometiendo en la actualidad y que constituye una infracción de carácter permanente, por lo que, se procederá a iniciar un nuevo procedimiento administrativo sancionador por los mismos hechos constatados y con las mismas pruebas recabadas en el procedimiento sancionador primigenio, debido que la declaración de la caducidad administrativa no deja sin efecto las actuaciones de fiscalización, así como los medios probatorios que no puedan o no resulte necesario ser actuados nuevamente. Además, de cumplir estrictamente lo ordenado por el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas - TNRHC mediante Resolución N° 0217-2026-ANA-TNRCH de fecha 13.03.2026

QUINTO. – Que, como antecedentes más relevantes previos al nuevo inicio del presente procedimiento administrativo sancionador, que fuere ordenado por el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas – TNRHC, mediante la Resolución N° 0217-2026-ANA-TNRCH de fecha 13.03.2026, se tiene lo siguiente:

5.1. En fecha 02.08.2023, mediante Resolución Directoral N° 0184-2023-ANA-AAA.MDD, se



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : B235FBB9

aprueba los estudios de huella máxima que conforma el “Estudio de Delimitación de la Faja Marginal del Humedal Campo Verde, mediante la Metodología de Huella Máxima, en el centro poblado el Triunfo, distrito Las Piedras, provincia de Tambopata, departamento Madre de Dios”, presentado por el PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO con RUC N° 20207553698, conforme a la metodología establecida en artículo 10 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales.

- 5.2.** Se considerara para la evaluación del nuevo procedimiento sancionador, la verificación técnica de campo realizada en fecha 19.06.2024, en el sector Campo Verde, donde participo el señor Edwin Caceres Castro y Lehnerr Rino Añaños Cárdenas, presidente y vicepresidente respectivamente de la UPIS la Isla de Brisas, donde se constató: **i)** Se procedió a realizar un recorrido por el límite de la faja marginal localizadas geográficamente en; 483 256 m-E y 8 608 572 m-N, en estos puntos el área de la faja marginal colinda por el Sur, con el área de la UPIS Brisas del Triunfo, donde acaba el área de la UPIS inicia la faja marginal. **ii)** En ubicación geográfica; 483 418 m-E y 8 608 543 m-N, altitud 179 m.s.n.m., se pudo apreciar un portón de 4.00 m. de ancho construido con marco de madera y calamina, el cual se encontró cerrado, el acceso hacia la UPIS Isla de las Brisas, asentados desde hace (01) un año en el área delimitado como faja marginal del humedal Campo Verde, no se logró ingresar, el portón se encontró cerrado, con una cadena y candado, culminando de esta manera con la verificación técnica de campo.
- 5.3.** Se considerara para la evaluación del nuevo procedimiento sancionador, la verificación técnica de campo realizada en fecha 05.07.2024, en el sector Campo Verde, donde participo el señor Edwin Caceres Castro y Lehnerr Rino Añaños Cárdenas, presidente y vicepresidente respectivamente de la UPIS la Isla de Brisas, donde se constató: **i)** En ubicación geográfica; 483 705 m-E y 8 608 630 m-N, altitud 181 m.s.n.m., se pudo apreciar viviendas construidas con material de madera, techo de calamina, en un total de 80 viviendas, habitadas por los socios de la UPIS La Isla de Brisas, reconocido con partida registral N° 11178257, según manifiesta el presidente señor Edwin Cáceres Castro, identificado con DNI 43238870. Menciona que se encuentran habitando desde octubre del 2023. Asimismo, indica y se puede apreciar en la verificación técnica de campo que se encuentran vivienda en el área. **ii)** El área ocupada por la UPIS es de 17 hectáreas según un plano que nos proporcionó. De acuerdo a lo descrito en el acta de verificación técnica de campo N° 0061-2024-ANAAAA.MDD-ALA.TMD/RLH e imagen de ilustración se observa presunta infracción en materia de recursos hídricos al ocupar el cauce del Humedal Campo Verde, con 80 viviendas rusticas, habitada por los socios de la UPIS La Isla de Brisas.
- 5.4.** Se considerara para la evaluación del nuevo procedimiento sancionador, el descargo realizado por la imputada en fecha 15.08.2024, contra la Notificación N° 0025-2024-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD notificada válidamente el 05.09.2024 (CUT 113800-2024), donde argumenta lo siguiente: **i)** Que efectivamente nos encontramos en posesión del predio en el cual tenemos nuestras viviendas desde hace más de un año atrás, antes de que sea declarado como área de reserva natural por la resolución 184-2023-ANA-AAA.MDD de fecha 02 de agosto del año 2023. **ii)** Es materia de nuestro descargo que nosotros estando en posesión del predio antes de que sea declarado, nunca nos notificaron o hicieron saber de la existencia del procedimiento administrativo de reconocimiento de área de reserva natural, y cuyo resultado se dio el pasado año 2023, entonces este procedimiento administrativo esta pues viciado de nulidad, pues nos habrían notificado, y es allí que habríamos pedido la exclusión de área correspondiente, pero en este momento nos damos por notificados a fin de hacer ver que recién conocemos de las resoluciones y directrices aplicadas a este tema. **iii)** Todas las



resoluciones o actos administrativos tienen efecto a futuro, mas no tienen retroactividad, entonces como se puede haber declarado como delimitación de faja marginal el Humedal estando nosotros en el predio como poseionarios con casas y viviendas conjuntamente con las familias en una fracción de dicho territorio, entonces se debe de tomar encuenta que existen familias las que no podrían remover. **iv)** Así mismo como medio de prueba adjunta plano del área que ocupa la asociación UPIS Isla de Brisas y panel fotográfico.

- 5.5.** Se ha procedido a revisar el Sistema de Gestión Documentaria (SIGGED) de la Autoridad Nacional del Agua y no se ha encontrado ningún trámite iniciado para la ocupación en los bienes asociados al agua, del Humedal Campo Verde, a favor de UPIS La Isla de Brisas. Por otra parte, se ha procedido a revisar las autorizaciones otorgadas por la Autoridad Nacional del Agua para la ocupación en los bienes asociados al agua ((https://www.ana.gob.pe/normatividad?field_tipo_de_norma_target_id=129&title=mdd&year=2022&page=0), en el cual, no se encontró ninguna Autorización para la ocupación de los bienes asociados al Humedal Campo Verde, a favor de UPIS La Isla de Brisas.
- 5.6.** Que, mediante Informe Técnico N° 0042-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/CSC de fecha 06.05.2026, se concluye que la imputada habría presuntamente cometido infracción en materia de recursos hídricos, al ocupar el cauce del Humedal Campo Verde, con 80 viviendas rusticas, con ubicación geográfica de referencia; 483 705 m-E y 8 608 630 m-N., ubicado en el sector Campo Verde, distrito Las Piedras, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, presuntamente habitada por los socios de la UPIS La Isla de Brisas, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua, La persona a quien se indica como presunto infractor es la UPIS La Isla de Brisas. Se advierte que, ocupar el cauce del Humedal Campo Verde, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua, constituye infracción en materia de recursos hídricos, tipificado en el literal f., del artículo 277° del Reglamento de la Ley, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-AG, concordante con el numeral 6., de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídrico, por lo que recomienda el inicio de un nuevo procedimiento administrativo sancionador por los mismos hechos y las mismas actuaciones recabadas durante el procedimiento sancionador caducado.

SEXTO.- Que, respecto al desarrollo del procedimiento administrativo sancionador vigente se tiene lo siguiente:

- 6.1.** A través de la Notificación N° 0008-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD notificada válidamente el 12.05.2026, se comunicó a la imputada, el inicio formal del procedimiento administrativo sancionador por ocupar el cauce del humedal Campo Verde con 80 viviendas rusticas, en ubicación geográfica; 483 705 m-E, 8 608 630 m-N, ubicada en el sector El Triunfo, distrito de Las Piedras, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios sin la autorización correspondiente, advirtiéndose que no cuenta con autorización de la Autoridad Nacional del Agua, hecho que se encuentra tipificado como infracción contenido en el literal f. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos *“Ocupar, utilizar o desviar sin autorización los cauces, riberas fajas marginales o los embalses de las aguas”* concordante con el numeral 6. del artículo 120 de la referida Ley *“Ocupar o desviar los cauces de agua sin la autorización correspondiente”*; otorgándole un plazo de cinco (05) días hábiles para que efectúe el descargo respectivo.
- 6.2.** Transcurrido el plazo otorgado de cinco (5) días hábiles, la imputada no formuló el descargo respectivo, por lo que corresponde continuar con el procedimiento administrativo sancionador.



6.3. Mediante el Informe Técnico N° 0054-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/CSC de fecha 01.06.2026, la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, efectuó un análisis de los hechos materia de imputación, de la forma siguiente:

- i) En mérito a los hechos verificados el 05.07.2024, la imputada infringió la Ley de Recursos Hídricos, por ocupar el cauce del humedal Campo Verde sin la autorización correspondiente, infracción tipificada en el literal f. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos concordante con el numeral 6. del artículo 120 de la referida Ley.
- ii) Respecto al escrito presentado en fecha 15.08.2024 por la UPIS Isla de Brisas, aclaró: i) Que la infracción que se le imputa es por ocupar el cauce del humedal Campo Verde, siendo una fuente natural de agua, por lo que no existe controversia de lo señalado en el descargo presentado por la UPIS Isla de Brisas, al indicar, que las resoluciones o actos administrativos tienen efecto a futuro, debido a que no aplica la figura de la retroactividad, por el mismo hecho que las fuentes naturales de agua y los bienes naturales asociados al agua no pueden ser ocupadas para asentamiento de viviendas ni antes ni después de la emisión de acto resolutivo que delimita la faja marginal, toda vez que existen normas en materia de recursos hídricos (jurisprudencia en bienes naturales asociados al agua) que fueron señalados en el Informe Técnico N° 0130-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/CSC, que detallan las prohibiciones, restricciones, definiciones y funciones de la Autoridad Nacional del Agua en relación a las fuentes naturales de agua y los bienes naturales asociados al agua, que entraron en vigencia años atrás antes de la vigencia de la Resolución Directoral N° 0184-2023-ANA-AAA.MDD que delimitó la Faja Marginal del humedal Campo Verde; ii) Además, al afirmar que vienen ocupando el cauce del humedal Campo Verde con 80 viviendas rusticas desde hace más de un años antes de la emisión de la Resolución Directoral N° 0184-2023-ANA-AAA.MDD, aceptan el hecho de la comisión de la infracción, siendo corroborado con lo declarado en el Acta de Verificación Técnica de Campo N° 0061-2024-ANA-AAA.MDDALA.TMD/RLH. En ese sentido, del análisis y valoración de lo señalado en el descargo presentado, este no desvirtúa la infracción que se le imputa a la UPIS Isla de Brisas, por lo que no lo exime de su responsabilidad.
- iii) Respecto a la calificación de sanción, se tomó en cuenta el *Principio de Razonabilidad* recogido en el numeral 3. del artículo 248 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), desarrollando en sus términos los criterios de calificación señalados en el numeral 278.2 del artículo 278 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, calificando la infracción como una grave, recomendando imponer una multa de 2,01 UIT, conforme a la siguiente tabla:

Calificación de la infracción			
Criterios de calificación de infracción	Valorización	Cuantificación	UIT
La afectación o riesgo a la salud de la población	Al estar asentados con sus viviendas los socios de la UPIS en el cauce del humedal Campo Verde se advierte presunta afectación a la salud de la población en época de avenida en razón que pudiera inundar las viviendas, constituyendo un riesgo potencial al aumento de enfermedades y causarían un deterioro físico y psicológico, sin embargo, es difícil estimar su gravedad o su cuantificación, por lo que su valoración será acumulable a una multa de 2,01 UIT, que es la multa mínima en infracciones calificada como grave.	(Acumulable a la infracción mínima)	
Las circunstancias de la comisión de la conducta sancionable o infracción	La ocupación, se realiza sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua, estando en vigencia la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, por lo que es de conocimiento por parte del imputado la infracción de ocupar el cauce del humedal Campo Verde, sin embargo, es difícil estimar su gravedad o su cuantificación, por lo que su valoración será acumulable a una multa de 2,01 UIT, que es la multa mínima en infracciones calificada como grave.		



La gravedad de los daños generados	La ocupación con viviendas, genera obstrucción y evita que el agua del Humedal fluya con normalidad sobre su cauce natural en época de avenida; hechos que en conjunto causan daño a las características hidráulica del Humedal, sin embargo, es difícil estimar su gravedad o su cuantificación, por lo que su valoración será acumulable a una multa de 2,01 UIT, que es la multa mínima en infracciones calificada como grave.		
Los impactos ambientales negativos, de acuerdo con la legislación vigente	Los impactos ambientales generados son la modificación del paisaje natural del humedal, así como la probable afectación a la fuente natural de agua y sus bienes naturales asociados al agua. Si bien dicha actividad genera impactos ambientales negativos en el cauce del Humedal Campo Verde, este no es posible de ser cuantificado, por lo que su cuantificación será acumulable a una multa de 2,01 UIT, que es la multa mínima en infracciones calificada como grave.		2,01
Los costos en que incurra el Estado para atender los daños generados	Determinar costos que se irroguen al Estado para atender los daños generados son difíciles de estimar, por lo que su valoración será acumulable a una multa de 2,01 UIT, que es la multa mínima en infracciones calificada como grave.		
Los beneficios económicos obtenidos por el infractor	El beneficio económico obtenido por el infractor al ocupar el cauce evitando realizar alguna compra en áreas permitidas para asentamientos de viviendas y evasión de tributos al órgano local competente. Por lo que su cuantificación será acumulable a una multa de 2,01 UIT, que es la multa mínima en infracciones calificada como grave.		
Reincidencia	No aplica.	No aplica	No aplica
TOTAL (UIT)			2,01

iv) En tanto persista la infracción, corresponde disponer que se realice acciones orientadas a restaurar el cauce del humedal Campo Verde al estado anterior a la infracción, debiendo de asumir los costos que demande su reposición como medida complementaria, conforme lo prevé el literal b. del artículo 25 de los Lineamientos para la Tramitación del Procedimiento Administrativo Sancionador por Transgresión a la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, y su Reglamento, aprobada mediante la Resolución Jefatural N° 235-2018-ANA, modificada mediante la Resolución Jefatural N° 205-2019-ANA.

- 6.4.** A través del Memorándum N° 0507-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD en fecha 02.06.2026, la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, en su calidad de ente instructor, remitió todos los actuados a la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, para la emisión del acto administrativo que corresponda.
- 6.5.** Mediante la Carta N° 0199-2026-ANA-AAA.MDD notificada válidamente a la imputada el 23.06.2026 se cumplió con notificar el informe final de instrucción¹ sobre el procedimiento administrativo sancionador conforme lo establece el segundo párrafo del numeral 5 del Artículo 255 del TUO de la LPAG, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos respectivos.
- 6.6.** Estando dentro del plazo otorgado de cinco (05) días hábiles, la imputada formuló el descargo respectivo en fecha 30.06.2026, bajo los siguientes argumentos: **i)** Que, efectivamente mi persona como persona natural, así como la asociación UPIS Isla de Brisas, estamos en posesión de un área denominada ISLA, que lamentablemente se encuentra en lo que ahora Uds. Has denominado COMO HUMEDAL DE CAMPO VERDE del distrito de Las Piedras Provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, el cual ha sido aprobado por Resolución N° 184-2023-ANA-AAA-MDD de fecha 02 de agosto del año 2023, del cual recién se ha tomado conocimiento en el momento en que se realizó la constatación en fecha 05 de julio del año 2024. **ii)** Así mismo es también cierto que las NORMAS LEGALES ASI COMO LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS no tiene efecto ni carácter RETROACTIVO, es decir no pueden operar o cumplirse en forma retroactiva a hechos ya realizados o suscitados en aplicación a otras normas y otros hechos ya pasados o transcurridos. **iii)** Que, la norma prohibitiva ha sido aplicada a este caso por mediante la resolución N° 184-2023-ANA-AAA-MDD de fecha 02 de agosto del año 2023, fecha en que se emitió Y ES ALLI QUE SE INICIA SU VIGENCIA, siendo que LOS HECHOS APLICABLES A ESTA RESOLUCION SURTEN EFECTO SANCIONADOR DESDE LA EMISION DE ESTA RESOLUCION A HECHOS POSTERIORES A LA MISMA. **iv)** Que mi persona y OTRAS PERSONAS MAS YA

¹ Informe Técnico N° 0054-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/CSC (01.06.2026)



ESTUVIMOS EN POSESION DEL AREA EN DONDE SE OCUPA LA UPIS ISLA DE BRISAS, es decir que nuestra posesión como moradores con nuestras viviendas y casas familiares YA NOS HEMOS POSESIONADO DEL BIEN EN FORMA PUBLICA PACIFICA Y CONSTANTE DESDE ANTES DE LA DACION DE LA RESOLUCION N° 184-2023-ANA-AAA-MDD de fecha 02 de agosto del año 2023, la cual fue PUBLICADA EN FECHA 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2024, POR LA INSCRIPCION REGISTRAL QUE TIENE, ESTO ES EN JUNIO JULIO DEL AÑO 2023. v) A TODO TIPO DE SANCIONES SE DEBE APLICAR EL PRINCIPIO DE TEMPORALIDAD, de la norma en este caso la RESOLUCION N° 184-2023-ANAAAA-MDD de fecha 02 de agosto del año 2023, QUE ENTRA EN VIGENCIA Y DECLARA COMO HUMEDAL ESA AREA, pero esta área QUE NO ES HUMEDAL, DEBIO EN SU CREACION SER NOTIFICADA A LOS MORADORES ALEDAÑOS Y A LOS POSESIONARIOS CUALQUIERA FUESE SE CONDICION A FIN DE QUE SEPAN Y CONOZCAN SOBRE SU ESTADO Y SITUACION FRENTE A LA CREACION DE UNA NORMA O RESOLUCION PROHIBITIVA entonces LA RESOLUCION EN CUESTION QUE CONLLEVA Y ENUNCIA NORMAS PROHIBITIVAS YA NOS ALCANZA A NOSOTROS, Y DEBE SURTIR SUS EFECTOS Y A FUTURO Y CON LOS QUE SE ESTAN POSESIONANDO DESDE EL 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2024. vi) La inspección técnica realizada que da origen al Informe técnico N° 0130-2024-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/CSC, PRACMATIZO LO CORRECTO PUES SE HA ENCONTRADO MAS DE OCHENTA FAMILIAS CON VIVIENDAS Y FAMILIAS DE DATA ANTIGUA, es decir que hemos estado ya viviendo en esta área desde mucho más antes de la dación de la Resolución prohibitiva. vii) Que la asociación UPIS ISLA DE BRISAS ha sido creada en forma posterior, ESO NO QUIERE DECIR QUE NOSOTROS COMO PERSONAS INDIVIDUALES Y FAMILIARES NO HAYAMOS ESTADO EN EL LUGAR ANTES QUE SE DIERA LA RESOLUCION N° 184-2023-ANA-AAA-MDD de fecha 02 de agosto del año 2023, ENTONCES tanto en informe técnico N° 0130-2024-ANA-AAA.MDDALA.TMD/CSC, ASI COMO LA RESOLUCION 184, NO NOS ALCANZA POR NO TENER EL CARÁCTER DE RETROACTIVOS LAS RESOLUCIONES NI ALGUN TIPO DE NORMAS LEGALES. viii) Que, mediante el Informe Técnico N° 0042-2026-ANA-AAA.MDDALA.TMD/CSC, de fecha 06 de mayo de 2026 con registro CUT 86476-2026, informa de la inspección ocupar y procedimiento administrativo sancionador, a la UPIS La Isla de Brisas, sin embargo el presente despacho no tiene en consideración que los actos administrativos que se realizaron desde fecha 2024, tienen calidad de cosa decidida pues mediante las mismas actas de verificación e informes técnicos, se están volviendo a debatir temas que ya fueron resueltos en el procedimiento CUT 113800-2024, los cuales fallaron a favor respecto de la prescripción del procedimiento sancionar. Lo cual es incongruente con el presente procedimiento, debido a que a que es cosa decidida administrativa, pues en otro proceso ya se decidió sobre los mismos hechos y los plazos legales y sancionadores ya no son aplicables.

SEPTIMO.- Que, mediante el INFORME LEGAL N° 0117-2026-ANA-AAA.MDD/JJAON, de fecha 04.08.2026, el Área Legal de esta Autoridad Administrativa del Agua efectuó el siguiente análisis de fondo:

- 7.1.** Respecto al descargo presentado por la imputada en fecha 30.06.2026, contra el informe final de instrucción, se debe desvirtuar los argumentos planteados conforme a las siguientes precisiones: i) Ley N° 29338-Ley de Recursos Hídricos, fue promulgada el 30 de marzo del año 2009, ésta derogó al Decreto Ley N° 17752-Ley General de Aguas, del 24 de Julio de 1969; en el cual ya establecía de las Propiedades Marginales en el TITULO V. que de acuerdo al artículo 80 señala: Los álveos naturales, los cauces artificiales y las fajas marginales sujetas a servidumbre sólo podrán ocuparse y cultivarse con previa autorización del Ministerio de Agricultura y Pesquería. ii) El Reglamento del Título VI del Decreto Ley N° 17752 "Ley General de Aguas", aprobado con Decreto Supremo N° 929-73-AG, publicado el 13 de setiembre de 1973, señala en el capítulo III, de las Fajas



Marginales, precisando en el artículo 23.que: No se permitirá la instalación o construcción de viviendas dentro de las fajas marginales, salvo que se hubiesen efectuado obras de defensa y con la previa autorización del Ministerio de Vivienda. **iii)** Por otro lado señalar que según la Administración Técnica del Distrito de Riego Maldonado, declara Las Fajas Marginales de los Ríos de la Cuenca Hidrográfica del Madre de Dios mediante Resolución Administrativa N° 003 / 96- MA-DSRA-MD-ATDR-RI, de fecha 04 de marzo de 1996, donde establece en su artículo Tercero.- declárese como faja marginal al área inmediata superior de las riberas de los ríos: que a continuación se indican hasta un ancho de 50 metros a partir de las riberas de máximas de máximas avenidas de quebrada de menor flujo hídrico, así como también faja marginal de lagos, lagunas, vaso de almacenamiento proporcional a su espejo de agua en 15 metros de ancho como mínimo en su contorno. **iv)** En ese sentido de acuerdo al descargo presentado por el presidente de la UPIS La Isla de Brisas, donde señala: que la UPIS La Isla de Brisas, se encuentra en posesión en el predio con condenadas de referencia; 483 705 m-E, 8 608 630 m-N, y señala que tienen viviendas desde hace más de un año atrás, antes de que sea declarado como área de reserva natural por la resolución 184-2023-ANA-AAA.MDD de fecha 02 de agosto del año 2023, así mismo señala que las resoluciones o actos administrativos tienen efecto a futuro, mas no tienen retroactividad, entonces como se puede haber declarado como delimitación de faja marginal del humedal estando nosotros como poseesionarios con casa viviendas conjuntamente con las familias en una fracción de dicho territorio. Al respecto manifestar que existen normas en materia de recursos hídricos (jurisprudencia en bienes asociados al agua) que se señalan en los párrafos anteriores, que detallan las prohibiciones, restricciones, definiciones y funciones de la Autoridad Nacional del Agua en relación a los bienes asociados al agua, que entraron en vigencia años atrás antes que entre en vigencia la Resolución Directoral N° 0184-2023-ANA-AAA.MDD, que delimita la Faja Marginal del Humedal Campo Verde, mediante la Metodología de Huella Máxima, en el centro poblado el Triunfo, distrito Las Piedras, provincia de Tambopata, departamento Madre de Dios". En ese sentido el descargo presentado no desvirtúa la infracción imputada a la UPIS La Isla de Brisas, al ocupar el cauce del humedal Campo Verde con 80 viviendas rusticas, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua.

7.2. La constatación de la ocupación del cauce del humedal Campo Verde sin la autorización correspondiente, ubicado en el en el sector El Triunfo, distrito de Las Piedras, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, es una infracción tipificada en el literal f. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, concordante con el numeral 6. del artículo 120 de la referida Ley.

7.3. Del análisis del expediente se acredita que la imputada, incurrió en la infracción precisada en el numeral anterior, conforme se advierte de los siguientes medios probatorios:

- i) El escrito de fecha 13.06.2024, presentado por la señora Gladis Victoria Del Castillo Mercado, identificada con DNI N° 05071262, pone de conocimiento una presunta afectación del cauce del humedal de Campo Verde.
- ii) El acta de verificación de campo de fecha 05.07.2024 en la cual se constató la ocupación del cauce del humedal Campo Verde, ubicada en el sector El Triunfo, distrito de Las Piedras, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, conforme se describen en los numerales 3.4 del considerando tercero de la presente resolución.
- iii) La Resolución N° 0217-2026-ANA-TNRCH de fecha 13.03.2026, el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas – TNRHC, resolvió en su artículo 1° Declarar de oficio la CADUCIDAD del procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la Urbanización Popular de Interés Social (UPIS) Isla de Brisas, mediante la Notificación N° 0025-2024-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD, y dejar sin efecto legal la Resolución Directoral N° 0098-2025-ANA-AAA.MDD. Asimismo, resolvió en su



artículo 4° Disponer que la Administración Local de Agua Madre de Dios en el plazo de quince (15) días hábiles inicie un nuevo procedimiento administrativo sancionador contra el administrado teniendo en consideración las actuaciones de fiscalización y los medios probatorios que sustentaron el inicio del procedimiento sancionador caducado, debiendo informar a este Tribunal sobre el cumplimiento de esta disposición (...).

- iv) El Informe Técnico N° 0042-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/CSC de fecha 06.05.2026 que recomendó el inicio del procedimiento sancionador.
- v) El Informe Técnico N° 0054-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/CSC de fecha 01.06.2026 el cual concluyó la comisión de la infracción por parte de la imputada.

7.4. En este contexto, habiéndose desarrollado de manera adecuada los criterios de razonabilidad y habiéndose calificado la infracción imputada como una grave, se concluye que la conducta atribuible a la UPIS Isla de Brisas, constituye infracción prevista y sancionable en la Ley de Recursos Hídricos y en su Reglamento, debiendo imponerse una multa equivalente a **dos coma cero uno (2,01) UIT** y disponer que se realice acciones orientadas a restaurar el cauce del humedal Campo Verde al estado anterior a la infracción, debiendo de asumir los costos que demande su reposición como **medida complementaria** a efectos de otorgarle a la imputada un plazo máximo de hasta treinta (30) días calendario, para que procedan con el retiro de las viviendas rusticas instaladas en el cauce del humedal Campo Verde que no hayan sido autorizadas por la Autoridad Nacional del Agua.

OCTAVO.- Que, de conformidad con lo establecido por el literal f) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- SANCIONAR a la **URBANIZACIÓN POPULAR DE INTERÉS SOCIAL (UPIS) ISLA DE BRISAS**, con una **MULTA** equivalente a **dos coma cero uno (2,01) UIT**, por la infracción calificada como grave en materia de agua, por ocupar del humedal Campo Verde sin la autorización correspondiente, ubicada en el sector El Triunfo, distrito de Las Piedras, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, cuyo detalle de infracción, sanción y fuente natural de agua se describen en el siguiente cuadro:

INFRACTOR	RUC N°	NOMBRE	SANCIÓN	CALIFICACIÓN	TIPO	MONTO (UIT)	PLAZOS	
							Multa	Medida Complementaria
INFRACCIÓN	-	URBANIZACIÓN POPULAR DE INTERÉS SOCIAL (UPIS) ISLA DE BRISAS		GRAVE	Multa	2,01	15 hábiles	30 días calendario
	DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS			CLASE	TIPO	NOMBRE	UNIDAD HIDROGRÁFICA	
	Ocupar el cauce del humedal Campo Verde sin la autorización correspondiente			Superficial	Humedal	Campo Verde	Intercuenca Medio Madre de Dios (Código 46645)	
	TIPIFICACIÓN			UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CENTROIDE DE LA INFRACCIÓN				
	Art. 120 LEY RECURSOS HÍDRICOS	Art. 277 REGLAMENTO LRH	FUENTE NATURAL DE AGUA	DÁTUM	ZONA	ESTE (m)	NORTE (m)	
	6. Ocupar o desviar los cauces de agua sin la autorización correspondiente	f. Ocupar, utilizar o desviar sin autorización los cauces, riberas fajas marginales o los embalses de las aguas		WGS84	19 SUR	483 705	8 608 630	
				UBICACIÓN POLÍTICA				
				DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	SECTOR	
				Madre de Dios	Tambopata	Las Piedras	Campo Verde	

ARTÍCULO 2.- DISPONER que el depósito de la multa impuesta sea pagada mediante depósito en las agencias del Banco de la Nación en la Cuenta Corriente N° 0000-877174 de la Autoridad Nacional del Agua (concepto multas por infracción) en el plazo de quince (15) días hábiles de notificado la presente resolución, bajo apercibimiento de iniciarse ejecución coactiva en caso de incumplimiento, debiendo alcanzar una copia del Boucher de depósito a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios dentro del tercer día de efectuado el mismo.



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : B235FBB9

ARTÍCULO 3.- DISPONER como Medida Complementaria que la UPIS Isla de Brisas, otorgándole un plazo máximo de hasta treinta (30) días calendarios, computados a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, tome acciones orientadas a restaurar el cauce del humedal Campo Verde al estado anterior a la infracción, debiendo de asumir los costos que demande su reposición y se proceda con el retiro de las viviendas rusticas instaladas en el cauce del humedal Campo Verde que no hayan sido autorizadas por la Autoridad Nacional del Agua.

ARTÍCULO 4.- DISPONER que la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, verifique el cumplimiento de lo dispuesto en la Medida Complementaria.

ARTÍCULO 5.- INSCRIBIR en el Registro de Sanciones, la sanción impuesta en el artículo 1 y la medida complementaria impuesta en el artículo 3 de la presente resolución, una vez que quede consentida o agote la vía administrativa.

ARTÍCULO 6.- NOTIFICAR la presente resolución a la UPIS Isla de Brisas en su domicilio; poner de conocimiento a la señora Gladis Victoria Del Castillo Mercado, a la Municipalidad Distrital de Las Piedras, a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios y a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios; y, disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA

DIRECTOR

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/jjaon



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : B235FBB9